

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 소규모 도급사업 안전보건관리비 반영 소홀

해 당 부 서 개개개개본부

조 치 부 서 개개개개본부

내 용

1. 업무개요

개개개개본부 지하수지질부에서는 [표 1]과 같이 농어촌용수구역별 지하수 장기 관측자료 분석을 토대로 지역 지하수의 합리적인 개발·이용·관리 방안을 제시하기 위한 지하수자원관리사업¹⁾과 주요 농업생산기반시설(저수지, 방조제)의 재해위험 요소를 사전에 예방하기 위한 재해예방계측사업²⁾을 [표 2]와 같이 시행하고 있으며,

[표 1] 개개개개본부 지하수자원관리사업 현황

사업명	관측망 설치 현황(지구)			사업(2024년)		비고
	계	농촌지하수 관리	해수침투 조사	사업비 (백만원)	주요 공종	

자료: 부서 제출자료 재구성

1) 본 사업으로 설치된 관측공에는 수위(m), 수온(℃) 및 전기전도도(Electronic conductivity, EC, $\mu\text{S}/\text{cm}$)를 측정하기 위한 센서 및 데이터 전송을 위한 통신장치가 설치되어 있음

2) 본 사업으로 설치된 계측기에는 지진, 누수, 변위를 측정하는 센서 및 통신장치가 설치되어 있음

[표 2] 개개개개본부 재해예방계측사업 현황

사업명	계측기 설치 현황(지구)					사업(2024년)		비고
	계	지진가속도 계측기	누수계측기 (저수지)	제방변위 계측기	스마트 재해예방	사업비 (백만원)	주요 공종	

자료: 부서 제출자료 재구성

각 사업으로 설치된 센서, 계측기 등에 이상(異常) 및 고장 발생 시 수리 및 부품교체를 통해 양질의 데이터를 확보할 수 있도록 선량한 유지관리를 하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따르면, 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 하고,

같은 법령 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에는 건설공사도급인은 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)된 산업안전보건관리비의 범위에서 적정하게 지급하여 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다.) 제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면, 사업주 또는 경영책임자 등은 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 이행에 관한 조치를 하여야 하고,

같은 법령 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)에는 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용 등에 관한 기준과 절차를 마련하도록 규정하고 있다.

한편, 본사 안전경영실에서는 중대재해처벌법 시행³⁾ 이전부터 도급사업 안전보건관리 업무 매뉴얼 변경 및 산업재해 예방 매뉴얼을 수립⁴⁾하고, 안전보건 조치 업무이행 절차서 시행⁵⁾ 및 公社 안전관련 업무매뉴얼 재·개정본을 배포⁶⁾하여 公社에서 수행하는 사업에 안전보건관리비 적용방법을 알린 바 있다.

공사 안전혁신실에서 발간한 “公社 도급사업 효율적 관리를 위한 도급사업 업무 가이드”에서는 계약단계에서 ①2,000만원 이상 건설공사(산업안전보건관리비가 반영되는 2,000만원 이상의 건설공사는 추가 반영 불필요), ②연구용역, 기본계획, 세부설계 등, ③이외 도급사업에 대한 안전보건관리비 반영 및 산출기준에 대하여 명시하고, 안전보건관리비 미계상 시에는 사유를 작성하도록 하고 있다.

따라서, 본부에서 시행하는 2,000만원 이상 도급사업에는 산업안전보건관리비를 계상 및 사용하고, 2,000만원 미만의 수리, 교체 등의 계약에서도 안전보건관리비를 반영 및 사용하거나 미계상 시에는 사유를 작성하여 현장 안전관리에 최선을 다했어야 했다.

3) 중대재해처벌법 시행일: 2022.01.27.(50인 미만 사업장 등: 2024.01.27.)

4) 도급사업 안전보건관리 업무 매뉴얼 변경 및 산업재해 예방 매뉴얼 수립: 안전경영건설-3528(2021.12.23.)호

5) 중대재해처벌법 시행에 따른 「안전보건조치 업무이행 절차서」 시행: 안전경영건설-3546(2021.12.27.)호

6) 公社 안전관련 업무매뉴얼(9종) 제·개정 알림: 안전경영총괄-3753(2022.11.29.)호

3. 감사결과 확인된 문제

☐☐☐☐본부 지하수지질부에서는 감사대상기간(2021.05.01.~2024.05.31.) 동안 지하수자원관리사업 및 재해예방계측사업을 시행하면서 센서, 계측기 등의 수리, 교체 및 설치로 총 21건(지하수자원관리사업 6, 재해예방계측사업 15)을 계약하였다.

이 중 [붙임] “안전보건관리비 반영 현황”과 같이 안전보건관리비 반영 대상 총 17건(지하수자원관리사업 6, 재해예방계측사업 11)에 대하여 총 1,490천 원 상당액의 안전보건관리비를 반영하지 않았고, 견적서에 미반영 사유도 기재하지 않은 사실이 있다.

그 결과, 소규모 도급사업에서 안전보건관리비 부재(不在)로 산업재해 및 건강장해 예방 등의 근로자 안전에 필요한 조치를 이행하지 못하여 근로자에게 안전·보건상 위험을 초래하였다.

4. 관련부서 의견

☐☐☐☐본부 지하수지질부에서는 “도급사업 업무 가이드”를 숙지하지 못하여 소규모 도급사업에 안전보건관리비를 미반영하거나 미반영 시 사유를 작성하지 못하였으며,

향후 시행하는 2,000만원 미만의 도급사업에서도 안전보건관리비가 누락되지 않도록 반영하고, 미반영 시 “도급사업 업무 가이드”에 따라 견적서에 사유를 기재하는 등 현장 안전관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(☐☐☐☐본부장)은 “지하수자원관리사업”과 “재해예방계측사업” 등의 2,000만원 미만 도급사업에서도 안전보건관리비를 반영할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)